DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ: Z/2026/29753

Č. ŘÍZENÍ ISSŘ: R/2026/37185

SPIS. ZN.: SZ DESU/005532/26
Č.J.: DESU/211/038878/26

DATUM: 21.10.2026

VYŘIZUJE: David Šabatka
TEL.: 601 208 507
E-MAIL: david.sabatka@desu.gov.cz

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 13.02.2026 podala společnost **Mikros-vín, spol. s r.o., IČO 60708051, Nádražní 980, 692 01 Mikulov,** kterou zastupuje společnost agriKomp Bohemia s.r.o., IČO 27676030, Ostopovická 756, 664 47 Střelice (dále jen „stavebník“), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

záměr stavby nazvaný

biometanová stanice Dobré Pole

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 435, 436, 592, 643, 1216 v katastrálním území Dobré Pole.

Popis stavby:

Účelem stavby je výroba biometanu (paliva) z obnovitelných zdrojů a jeho dodávka do distribuční sítě se zemním plynem.

Stavba obsahuje:

SO 01 Fermentační jímky
SO 02 Skladovací jímky
SO 03 Vstupní a silážní jímka
SO 04 Čerpadlové šachty
SO 05 Ostatní stavební konstrukce
SO 06 Zpevněné plochy
SO 07 Těžební plynovod
SO 08 Odorizační stanice
SO 09 Vyrovnávací sklady
SO 10 Trafostanice
SO 11 Plynová kotelna
SO 12 Zázemí obsluhy
SO 13 VN přípojka
SO 14 Požární nádrž

PS 01 Technologie výroby bioplynu
PS 02 Plynoinstalace výroby bioplynu
PS 03 Vytápění fermentačních jímek
PS 04 Elektroinstalace
PS 05 Úprava bioplynu na biometan
PS 06 Vtláčení biometanu do distribuční sítě

Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení:

SO 01 Fermentační jímky (fermentor I, fermentor II, dofermentor)

Jde o zakryté železobetonové monolitické kruhové jímky o vnitřním průměru 22 m a výšce 6 m. Maximální hladina je ve výšce 5,2 m nade dnem. Nádrže budou vybetonovány na předem připraveném (zhutněném) podloží ze štěrkového násypu za pomoci variabilního kovového bednění. Uprostřed každé nádrže bude vystaven středový železobetonový podpěrný pilíř s hřibovou hlavicí se stejnou výškou jako stěna nádrže. Strop každé fermentační jímky bude tvořen dřevěnou konstrukcí složenou z dřevěných trámů a deskového záklopu, spočívající na obvodových ocelových konzolách a středovém hřibovém sloupu. Nad dřevěnou konstrukcí bude umístěna a po obvodu utěsněna gumotextilní elastická EPDM membrána, tvořící vlastní integrovaný plynojem. Dřevěná konstrukce rozdělí nádobu na dvě části. Ve spodní části bude probíhat fermentace vstupních surovin a vyvíjení bioplynu, který bude jímán v horní části nádrže a bude vydouvat membránu do kopulovitého tvaru. Membrána EPDM černé barvy tak vytvoří integrovaný plynojem. Membrána bude upevněna a utěsněna v drážce v horním okraji betonové stěny nádrže – tzv. bioclipu. Do drážky bude přes krycí membránu vložena gumová hadice, která po pneumatickém natlakování membránu zajistí a současně celý prostor nádrže hermeticky utěsní. Konstantní tlak bude dodáván a udržován kompresorem s varovným systémem pro případ poklesu tlaku. Vnitřní povrch každé jímky v prostoru pod hladinou náplně bude osazen plastovým potrubím teplovodního vytápění. Dno nádrže, stejně jako svislá venkovní stěna nádrže bude po celém obvodu zatepleno deskami z extrudovaného polystyrenu tloušťky 80 mm. Vnější nadzemní plášť bude tvořen trapézovým plechem. Fermentor I a fermentor II budou vybaveny vstupním dávkovačem biomasy a míchacím zařízením. Tato strojní zařízení jsou součástí provozního souboru PS01 a jsou popsány v jiné části této dokumentace. Dávkovač tuhé biomasy bude posazen na železobetonové desce. Kontrolní systém prosaku bude zajištěn dvěma trubními šachtami vizuální kontroly. Jedná se o vrty vyztužené PVC trubkou DN 200, sahající do hloubky založení nádrže. Vrchní část šachty bude opatřena plastovým víkem. Pro kontrolu prosaku bude použito závěsné kontrolní nádobky. Šachty budou umístěny po obvodu fermentorů a dofermentoru. Strojní vybavení dofermentoru je v podstatě totožné jako u fermentoru s tím, že neobsahuje vkládací zařízení pro biomasu a substrát je do něj přečerpáván z fermentorů potrubím.

SO 02 Skladovací jímky (skladovací jímka I, skladovací jímka II)

Stavební objekt SO 02 je zastoupen dvojicí válcových zastřešených betonových nádrží, sloužících k uložení digestátu. Skladovací jímka I má vnitřní průměr 28 m a výšku 8,0 m, skladovací jímka II má vnitřní průměr 30 m a výšku rovněž 8 m. Budou vybaveny ponornými vrtulovými míchadly, žebříky s ochranným košem, manipulačními plošinami, separátorem, vyskladňovacím čerpadlem, nouzovou výpustí a systémem kontroly prosaku. Strojní a technologické vybavení jímek je blíže popsáno v PS 01. Jímky budou zastropeny a opatřeny membránovými plynojemy. Stěny nevyhřívané, bez tepelně izolačního obkladu. Základním materiálem nádrží je vyztužený železobeton, vodostavební.

Skladovací jímka I:
Vnitřní průměr 28 m
výška 8 m
maximální hladina 7,2 m
vnitřní objem 4920 m³
užitný objem 4240 m³
objem plynojemu 3409 m³

Skladovací jímka II:
Vnitřní průměr 30 m
výška 8 m
maximální hladina 7,2 m
vnitřní objem 5650 m³
užitný objem 4880 m³
objem plynojemu 3873 m³

SO 03 Vstupní a silážní jímka

Vstupní jímka bude válcová železobetonová jímka o vnitřním průměru 5 m a světlé výšce 3 m s vnitřním objemem 58 m³ a užitným objemem 50 m³, která bude sloužit jako zásobník vstupních tekutých surovin pro fermentační proces. Jímka bude téměř celým objemem zapuštěna pod terén a bude opatřena víkem

a odstředivým čerpadlem pro přečerpávání obsahu do obou fermentorů. Základním materiálem nádrží je vyztužený beton.

Silážní jímka bude válcová železobetonová jímka o vnitřním průměru 5 m a světlé výšce 3 m s vnitřním objemem 58 m³ a užitným objemem 50 m³, která bude zachycovat silážní šťávy a znečištěnou povrchovou vodu z vyrovnávacích skladů, manipulační plochy a příjmového meziskladu. Jímka bude téměř celým objemem zapuštěna pod terén a bude opatřena víkem a odstředivým čerpadlem pro přečerpávání obsahu do obou fermentorů. Základním materiálem nádrží je vyztužený beton.

SO 04 Čerpadlové šachty (I, II a III)

Čerpadlová šachta I bude tvořit propojovací krček mezi fermentorem I a fermentorem II. Objekt bude osazen na násypu nad okolní terén. Jde o stavební část, která bude sloužit pro instalaci technologie. Uvnitř šachty bude instalována předávací stanice pro teplovodní vytápění, čerpadla substrátu a různé senzory. Nebude zde instalováno plynové potrubí. Toto bude instalováno nad pochozí střechou (v exteriéru). Šachta je drobná stavba s plochou střechou a dveřmi. Bude provedena z vápenopískových tvárnic KM Beta tl. 250 mm na základové desce na hutněném štěrkovém násypu a bude překryta trámovým stropem se záklopem z OSB dřevoštěpkových desek. Hydroizolační vrstvu střechy bude tvořit svařovaná PVC folie. Vnitřní stěny budou opatřeny vápennou štukovou omítkou. Plochá střecha bude vybavena ocelovým schodištěm a zábradlím pro bezpečný pohyb osob po střeše.

Čerpadlová šachta II bude mezi fermentorem II a dofermentorem. Objekt bude na násypu nad okolní terén. Jde o stavební část, která bude sloužit pro instalaci technologie. Jde o drobnou stavbu s plochou střechou a dveřmi. Bude provedena z vápenopískových tvárnic KM Beta tl. 250 mm na základové desce na hutněném štěrkovém násypu a bude překryta trámovým stropem s fošnovým záklopem. Hydroizolační vrstvu střechy bude tvořit svařovaná PVC folie. Vnitřní stěny budou opatřeny vápennou štukovou omítkou. V čerpací šachtě II budou v oddělené místnosti umístěny oxygenerátory. Plochá střecha bude vybavena ocelovým schodištěm a zábradlím pro bezpečný pohyb osob po střeše.

Čerpadlová šachta III bude mezi skladovací jímkou I a II. Objekt bude na násypu nad okolní terén. Jde o stavební část, která bude sloužit pro instalaci technologie. Jde o drobnou stavbu s plochou střechou a dveřmi. Bude provedena z vápenopískových tvárnic KM Beta tl. 240 mm na základové desce na hutněném štěrkovém násypu a bude překryta trámovým stropem s fošnovým záklopem. Hydroizolační vrstvu střechy bude tvořit svařovaná PVC folie. Vnitřní stěny budou opatřeny vápennou štukovou omítkou. Plochá střecha bude vybavena ocelovým schodištěm a zábradlím pro bezpečný pohyb osob po střeše.

SO 05 Ostatní stavební konstrukce (základy pod dávkovací zařízení biomasy, příjmový mezisklad pro vstupní suroviny vč. odpadů, základ pod technologii úpravy a vtláčení plynu, základ pod kontejner zázemí obsluhy, uzavřený box pro separát)

Základy pod dávkovací zařízení biomasy budou podpůrnou částí technologického vybavení fermentorů. Jde o železobetonovou desku (třída C30/37 XC4, XF4, XA3) tloušťky min. 200 mm, se spádem 2 %. Podrobnější informace jsou uvedeny v textové a grafické části příslušného stavebního objektu v dalších částech dokumentace.

Příjmový mezisklad je železobetonová vyspádovaná deska se třemi opěrnými stěnami. Stavba slouží jako zásobník vstupních surovin. Stěny budou sestaveny z prefabrikovaných stěnových dílců, podlaha bude odlita z monolitického betonu a bude odvodněna do silážní jímky. Podrobnější informace jsou uvedeny v textové a grafické části příslušného stavebního objektu v dalších částech dokumentace.

Základy pod technologii úpravy a vtláčení plynu (PS05 a PS06) budou tvořit základové pasy tl. 0,3 m, tl. 0,4 a 0,6 m, hloubky 1 m a základová deska o rozměrech 1,07 x 1,14 m tl. 200 mm.

Základová deska pod zázemí obsluhy o rozměrech 6 x 2,4 m. Jedná se o železobetonovou desku z betonu třídy C25/30 tl. 200 mm na podsypu ze štěrkodrti.

Základové patky 0,4 x 0,5 m, hloubky 0,75 m pod navržený ocelový kontejner s centrálním řízením stanice (velín).

Základová deska pod záložní zdroj o rozměrech 2,8 x 1,6 m tl. 330 mm.

Uzavřený box pro zachycení separátu o rozměrech 5,25 x 6,5 m, výšky 4 m bude proveden pod separátorem skladovací jímky II.

SO 06 Zpevněné plochy

Navržená biometanová stanice se začlení do stávajícího zemědělského areálu. Nové stavební objekty budou propojeny zpevněnými plochami se stávajícími areálovými komunikacemi. Dotyčný oddíl je navržený způsobem, který maximálně zohledňuje dopravní problematiku v rámci provozu biometanové stanice, neboť umožní příslušné mechanizaci pohodlnou a bezpečnou obsluhu zařízení (transport surovin a následnou manipulaci s nimi) i příjezd vozidel hasičského záchranného sboru v případě nutnosti jeho zásahu. Nové zpevněné plochy, určené pro pojezd vozidly, budou provedeny jako asfaltové.

Výčet zpevněných ploch:

Asfaltové zpevněné plochy= 2377 m^2

Monolitická betonová zpevněná plocha= 24 m^2 (stáčecí místo digestátu)

SO 07 Těžební plynovod

Jde o vysokotlakou plynovodní přípojku propojující vtláčecí stanici (PS06) s vysokotlakou distribuční sítí Gasnet DN80. Přípojka bude vedena v zemi v ocelovém potrubí DN80.

SO 08 Odorizační stanice

Technologie stavebního objektu SO 08 zahrnuje pouze kovovou prefabrikovanou skříň z nerezavějící oceli, která bude osazena na monolitické železobetonové desce. Skříň bude potrubně připojena k těžebnímu plynovodu. Stanice bude též připojena napájecím a datovým připojením k ostatní technologii.

SO 09 Vyrovnávací sklady

Vyrovnávací sklady budou sloužit jako úložiště vstupních surovin vč. odpadů pro biometanovou stanici. Maximální okamžitá kapacita vyrovnávacích skladů bude 1 000 t. Stavební objekt zahrnuje dvoukomorový skladovací žlab. Stěny vysoké 5,5 m a budou na své horní straně opatřeny ocelovým zábradlím výšky 1,1m. Vnější povrch dna bude živičný. U ústí do komor žlabu bude umístěna manipulační plocha vyspádovaná proti samotnému žlabu. Dešťové vody a silážní šťávy budou svedeny potrubní trasou do silážní jímky (SO03). Stěny a dno budou odlity z monolitického železobetonu. Dno bude opatřeno živičným povrchem. Zábradlí na horních plochách stěn bude ocelové.

Komora I
Vnitřní rozměry: 43,5 m * 34 m * 5,43 m
Vnitřní plocha (pouze samotný žlab): 1480 m²
Maximální objem: 7400 m³

Komora II
Vnitřní rozměry: 23,5 m * 19,6 m * 5,43 m
Vnitřní plocha (pouze samotný žlab): 460 m²
Maximální objem: 2300 m³

SO 10 Trafostanice

Stavební objekt SO 10 trafostanice je stavba pro umístění transformátoru s příslušenstvím jako zdroje napájení elektrickým proudem pro stavbu biometanové stanice. Do trafostanice bude přivedena VN kabelová přípojka z distribuční VN sítě a z trafostanice budou vyvedeny NN napájecí kabely pro technologii stavby. Tato správa se zabývá především stavební částí kioskové trafostanice. Specifikace a parametry elektrických zařízení jsou popsána v provozním souboru PS04 Elektroinstalace a LPS. Jedná se o typizovaný prefabrikovaný betonový objekt o půdorysných rozměrech 4910 * 2830 mm a výškou 2800 m nad terénem s plochou střechou, třemi vstupními dveřmi a větracími mřížkami. Obvodové stěny a sokl jsou dodávány různých tónech šedé barvy, plochá střecha je pokryta vrstvou štěrku nebo kačírku, vstupní dveře jsou v barvě hliníku.

SO 11 Plynová kotelna

Stavební objekt SO 11 Plynová kotelna je stavba určená k umístění plynového kotle s příslušenstvím jako zdroje tepla pro vyhřívání substrátu ve fermentačních jímkách. Stavební objekt plynové kotelny zahrnuje kovový prefabrikovaný kontejner, který bude osazen na podkladní betonové desce. Konstrukce kontejneru je celokovová. Ocelový rám je potažen obvodovým plechovým pláštěm zelené barvy s protihlukovou a tepelnou izolací. Komín bude vybaven vnějším pláštěm z nerezavějící oceli.

SO 12 Zázemí obsluhy

Stavební objekt SO 12 je určeno jako zázemí obsluhy biometanové stanice. Skládá se z místnosti kanceláře a ze sociálního zázemí (koupelna a WC). Jedná se o typizovaný ocelový kontejner s plochou střechou, okny a jedněmi vstupními dveřmi. Obvodový plášť z trapézového plechu bude opatřen tmavě zeleným nátěrem.

SO 13 VN přípojka

VN přípojka bude zbudována pro napájení biometanové stanice elektrickou energií a bude propojovat stávající sloup nadzemního vedení VN č.4 (VN115) a snovou kioskovou trafostanicí. Jedná se o podzemní kabelové vedení délky 120 m.

SO 14 Požární nádrž

Nádrž je navržena jako sestava dvou stejných nádrží o celkové užitné kapacitě 35 m3. Nádrž bude doplněna čerpací jímkou. Čerpací stanoviště bude na stávající přilehlé komunikaci.

Parametry biometanové stanice Dobré Pole:

Bioplyn	5 120 000 m³/rok
Biometan	2 432 000 m³/rok (330 Nm³/h)
Digestát	21 471 t/rok
Fugát (tekutá složka po separaci)	18 465 t/rok
Separát (tuhá složka po separaci)	3006 t/rok

Vymezení území dotčeného vlivem stavby:

Území dotčené vlivem stavby bylo vymezeno s ohledem na charakter, rozsah a technologické řešení záměru, kterým je stavba biometanové stanice.

Do území dotčeného vlivem stavby byly zahrnuty zejména pozemky, na nichž je záměr umisťován, a dále bezprostředně navazující pozemky, které mohou být dotčeny účinky realizace a provozu stavby, zejména z hlediska hluku, emisí pachových látek, provozu technologických zařízení, dopravní obsluhy, manipulace se vstupními surovinami a provozu související technické infrastruktury.

Při vymezení dotčeného území bylo dále přihlédnuto k technologickému řešení stavby, zejména k fermentačním a skladovacím jímkám, vstupní a silážní jímce, technologii výroby a úpravy bioplynu na biometan, odorizační stanici. Zohledněna byla rovněž vysokotlaká plynovodní přípojka propojující vtláčecí stanici s distribuční sítí GasNet a související energetická infrastruktura. Při posouzení možných vlivů stavby na okolí bylo přihlédnuto zejména ke způsobu nakládání s bioplynem a biometanem a k technickému řešení jednotlivých provozních souborů, které omezuje možnost šíření pachových emisí a dalších provozních vlivů mimo areál bioplynové stanice.

Takto vymezené území představuje okruh, ve kterém lze důvodně předpokládat možné přímé či nepřímé vlivy záměru na okolí.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala v 05/2022 revize č. 2 09/2025 společnost agriKomp Bohemia s.r.o., IČO 27676030, Ostopovická 756, 664 47 Střelice, kterou z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil hlavní projektant Ing. Marek Kadlec, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1005947; odpovědný projektant technologie Ing. Ivan Kusák, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT 1001178; Ing. Jiří Janeček, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 1006222; Ing. Ondřej Faldyna, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 1103874. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu 15 dnů před započetím stavby a předloží jeho oprávnění.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
   - Po dokončení hrubé stavby.
5. Při provádění stavby je stavebník povinen zajistit dozor projektanta.
6. Stavebník před zahájením provádění stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a bude zde ponechán až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem z údajů ze štítku – může být nahrazen tabulí s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
7. Před zahájením výstavby bude stavba vytyčena úředně oprávněnou osobou.
8. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb., určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce.
9. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
10. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.
11. Stavebník je povinen od zahájení stavby do jejích dokončení zabezpečit uchování všech povinných dokladů uvedených v § 167 písm. c) a d) stavebního zákona (uchovávat stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě a ověřenou projektovou dokumentaci, dokumentaci pro provádění stavby). Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě bude obsahovat náležitosti podle § 10 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 12 k této vyhlášce.
12. Vlastníci sousedních dotčených pozemků budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení stavebních prací.
13. Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu.
14. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu bude použit vlastní pozemek.
15. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod.
17. Pokud bude pracovní činnost probíhat mimo interval 7–21 h, bude minimálně 30 dní před zahájením prací předložena oddělení ochrany veřejného zdraví Dopravní a energetický úřad (dále jen „DESÚ“) akustická studie pro hluk ze stavební činnosti.
18. Před zahájením prací si stavebník provede aktualizaci dotčených inženýrských sítí na podkladě dat z DTM kraje.

    Dále stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor.

Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců uvedené ve vyjádřeních, které jsou rovněž nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace. V případě pozbytí jejich platnosti, si stavebník před zahájením prací zajistí jejich aktualizaci.

Dále stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor.

Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců této technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitele musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.

19. **Při realizaci stavby budou splněny podmínky z** jednotného environmentálního stanoviska **Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí,** ze dne 27.05.2026 pod č. j.: JMK 79417/2026, stavební úřad

    1. Před zahájením trvalého užívání stavby bude proveden zkušební provoz v délce nejméně 12 měsíců;

    2. celý proces stavby bude organizačně řešen tak, aby maximálně omezoval možnost narušení kvality ovzduší včetně neobtěžování zápachem, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. V rámci výstavby záměru budou realizována účinná opatření na snížení prašnosti. Stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny, aby nedocházelo k neúměrnému znečišťování komunikací v areálu a s tím spojené zvýšené prašnosti. V případě znečištění komunikací mimo prostor stavby zajistí dodavatel stavebních prací jejich neprodlenou očistu.

Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí podle § 235 stavebního zákona, které vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky zdejší stavební úřad, tj. Dopravní a energetický stavební úřad.
2. Ke kolaudačnímu řízení bude oddělení ochrany veřejného zdraví DESÚ předložen protokol o měření hladin hluku, kterým bude objektivně prokázáno splnění hygienických limitů pro denní i noční dobu z provozu všech zdrojů souvisejících s předmětnou stavbou v souběhu v nejexponovanějších chráněných prostorech staveb obytných budov.
3. Na stavbě bude proveden zkušební provoz k prověření funkčnosti a vlastností provedené stavby nebo její části samostatného užívání po dobu min. 12 měsíců. Pro vyhodnocení zkušebního provozu bude využit časový úsek, který prokáže připravenost k bezpečnému trvalému užívání stavby. Stavebník požádá o povolení zahájení zkušebního provozu stavební úřad s dostatečným předstihem podle § 237 stavebního zákona.

II. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na základě jednotného environmentálního stanoviska **Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí,** ze dne 27.05.2026 pod č. j.: JMK 79417/2026, stavební úřad povoluje

kácení, a to

8 kusů dřevin a 134 m² zapojeného porostu dřevin, které jsou specifikovány v následujících tabulkách:

Tabulka č. 1 - stromy

Pořadové číslo dle výkresu C.5	Druh dřeviny (česky/latinsky)	Obvod kmene (cm)	Parcelní číslo	Katastrální území
7	Topol kanadský (Populus X canadensis)	210	436	Dobré Pole
9	Topol kanadský (Populus X canadensis)	110	436	Dobré Pole
10	Topol kanadský (Populus X canadensis)	95	436	Dobré Pole
11	Topol kanadský (Populus X canadensis)	125	436	Dobré Pole
13	Topol kanadský (Populus X canadensis)	215	436	Dobré Pole
14	Topol kanadský (Populus X canadensis)	160	436	Dobré Pole
15	Topol kanadský (Populus X canadensis)	175	436	Dobré Pole
16	Topol kanadský (Populus X canadensis)	188	436	Dobré Pole

Tabulka č. 2 - zapojené porosty dřevin

Pořadové číslo dle výkresu C.5	Druh dřeviny (česky/latinsky)	Plocha (m^2)	Parcelní číslo	Katastrální území
1	Slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	24	592	Dobré Pole
2	Slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)	14	592	Dobré Pole
3	Slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), Hloh obecný (Crataegus laevigata), Růže šípková (Rosa canina)	64	436	Dobré Pole
4	Brslen evropský (Euonymus europaeus), Růže šípková (Rosa canina)	32	436	Dobré Pole

za podmínek:

1. pracovníci, kteří budou záměr realizovat, pokácejí dřeviny v období vegetačního klidu, kdy dochází k přirozenému útlumu fyziologických a ekologických funkcí, to znamená v období od 01.11. do 31.03. běžného roku;
2. kácení bude přítomna odborně způsobilá osoba, zajišťující biologický dohled nad dodržováním zájmů ochrany přírody a krajiny, nad provedením a plněním podmínek stanovených touto výjimkou. Před samotným kácením tato osoba prověří, zda jednotlivé dřeviny aktuálně využívají jako úkryt netopýři. Při kácení pracovníci povedou řez, pokud možno mimo případné dutiny. Pokud zjistí přítomnost netopýrů, práce přeruší, tuto skutečnost oznámí krajskému úřadu a dohodnou s ním další postup;
3. ostatní dřeviny v přímém sousedství stavby budou po dobu stavební činnosti ochráněny vhodnou formou proti poškození nadzemních i podzemních částí.

III. Při realizaci stavby budou splněny podmínky **Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru životního prostředí,** závazného stanoviska pod č.j.: JMK 19289/2024 ze dne 09.02.2024 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (stanovisko EIA) a závazného stanoviska ze dne 30.07.2026 pod č.j.: JMK 110337/2026:

Podmínky pro fázi realizace (výstavby) záměru:

1. V průběhu celé výstavby provádět účinná opatření na snižování prašnosti z provádění stavebních prací odpovídající metodickému pokynu Ministerstva životního prostředí, Odboru ochrany ovzduší, ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností (vydanému v září 2019).
2. Demolice a odstraňování vzrostlé zeleně provést v mimohnízdním období, bezprostředně před zahájením demolic, terénních prací a odstraňování zeleně před kácením dřevin provést jejich vizuální kontrolu z hlediska případného zahnízdění ptáků nebo výskytu živočichů, stanovit zodpovědný biologický dozor. V zájmu ochrany volně žijících druhů ornitofauny nesmí dojít ke kácení dřevin (i pravomocně povolených), které by znamenalo poškození, zničení a odstranění obsazených hnízd nebo vajec ptáků nebo usmrcení ptáků. Výsadbu izolační zeleně bude podle návrhu vegetačních úprav s výsadbou izolační zeleně s použitím domácích druhů dřevin na hranici pozemku biometanové stanice, a to směrem od zdrojů znečišťování ovzduší k nejbližší obytné zástavbě a k přilehlému rybníku. K tomuto účelu lze využít metodický pokyn k výsadbě dřevin ve volné krajině v Jihomoravském kraji dostupný na internetové adrese: https://jmk.brandcloud.pro/document/111945/219533, který je součástí bodu B.5 Souhrnné technické zprávy projektové dokumentace. Výsadbu izolační zeleně provést nejpozději do 18 měsíců od zahájení stavby.
3. Během stavby budou dodrženy podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě.
4. Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).
5. Pro eliminaci rizika během provádění stavebních prací budou dodržena následující opatření:

- Celý proces stavby organizačně řešit s maximálním omezením narušení faktorů pohody a kvality prostředí, stavební činnost a stavební dopravu provádět pouze v denní době, mimo noční hodiny a dny pracovního klidu.
- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, budou v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.
- Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
- V rámci provádění stavebních prací budou dodržována opatření pro snížení emisí prašných částic. Při výjezdu ze staveniště bude vytvořen prostor pro očistu vozidel a dalších mechanismů vyjíždějících ze staveniště.

- V předstihu bude zajištěno čištění veřejných komunikací v případě jejich znečištění, respektive bude zajištěna vhodná technika pro čištění a s jejím provozovatelem dohodnuto její operativní nasazení.
- Bude ustanovena kontaktní osoba pro řešení případných problematických stavů (zvýšená prašnost, znečištění komunikací atd.) během výstavby, kontakt na tuto osobu bude k dispozici veřejnosti. Před zahájením výstavby bude obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby seznámeno vhodnou formou s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby.

Podmínky pro fázi provozu:

6. Zajistit měření hluku v průběhu zkušebního provozu v chráněných prostorech charakterizovaných § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. při kumulativním působení všech zdrojů hluku souvisejících s celkovým provozem záměru. Parametry měření budou držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb. stanoveny tak, aby zajistily reprezentativnost posouzení reálně dosažitelné maximální hlukové zátěže za všech provozních podmínek a ve všech potenciálně dotčených chráněných prostorech v denní i noční době.
7. Pokud měřením nebude prokázáno splnění hygienických limitů hluku pro chráněné prostory ve smyslu § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, neprodleně navrhnout a realizovat protihluková opatření, jejich účinnost ověřit opakovaným měřením hluku.
8. Vyloučit návoz surovin a odvoz konečných produktů v nočních a večerních hodinách (tedy od 18:00 do 6:00).
9. Zabezpečit minimalizaci vlivů na kvalitu ovzduší při najíždění technologie, odstavování technologie z provozu a výměně aktivního uhlí účinnou minimalizací emisí pachových látek.
10. V provozním řádu bude uveden technologický postup pro náběh stanice a pro její odstavení z provozu, dále bude uveden přesný postup způsobu řešení změny vstupní vsázky surovin (kvantity nebo kvality složení), včetně případných alternativních vsázek závislých na kampaňovitosti vstupů.
11. Pro případ výpadku elektrické energie zajistit dodávku elektrické energie z náhradního zdroje, který musí být instalován trvale.
12. Dodržet četnost provádění zkoušek těsnosti jímek/nádrží s nebezpečnými závadnými látkami stanovenou v provozních předpisech a o těchto zkouškách vést evidenci v souladu s havarijním plánem.
13. Veškeré části technologického zařízení budou uzavřené bez možnosti samovolného úniku pachových látek, včetně dávkování vstupních surovin. Navážený materiál z vozidel bude přímo dávkován do technologie. V případě prokázaného zjištění úniku pachových látek provést nápravné opatření úpravou technologie.
14. Odlučovače s náplní aktivního uhlí budou pravidelně kontrolovány a provozovány dle návodů k provozu od dodavatele. Na základě měření saturace H2S před a za filtry bude ihned provedena výměna aktivního uhlí. O výměně vést záznamy v provozní evidenci.
15. Bioplyn, biometan a odorizant nevypouštět volně do ovzduší.
16. Před zahájením provozu zpracovat Plán rozvozu statkových hnojiv v souladu se zákonem o hnojivech a vést příslušnou evidenci.
17. S digestátem jako organickým hnojivem nakládat v souladu s podmínkami vyhl. č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na organická hnojiva, přílohy č. 3, podmínky pro digestát (18.4, 18.5). Vývoz digestátu bude probíhat dle plánu rozvozu statkových hnojiv v souladu s podmínkami hospodaření ve zranitelné oblasti. Pokud nebudou dodrženy podmínky vymezené pro digestát, postupovat podle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
18. Materiály navážet a odvážet z biometanové stanice krytými, uzavřenými nebo zaplachtovanými vozy či kontejnery k zamezení úniku pachových látek do ovzduší. Kapalné odpady přepravovat a skladovat v uzavřených nádržích.
19. Čištění zařízení provádět v období příznivých rozptylových podmínek, a to mimo období inverzních epizod a vždy při proudění vzduchu směrem od obytné zástavby ke zdroji znečišťování ovzduší (k eliminaci zápachu v obci).

20. V rámci sadových úprav zajistit následnou péči o výsadby.
21. Do zařízení nebudou přijímány produkty, které by byly zapáchající (tj. jatečné, kafilérní a průmyslové odpady živočišného původu vyžadující hygienizaci), v návaznosti na zákon o odpadech mohou být do zařízení přijímány pouze odpady rostlinného původu.
22. V rámci areálu biometanové stanice nebude probíhat silážování, veškerý materiál bude pravidelně dovážen z externích skladů.
23. Doprava surovin a odvoz konečných produktů budou rovnoměrně rozloženy v čase, aby se předešlo vzniku kumulace vozidel v areálu nebo nerovnoměrnému navýšení intenzity dopravy. Vývoz digestátu bude probíhat mimo dny pracovního klidu.
24. Bude přijato opatření ke snížení emisí pachových látek, aby nedocházelo k obtěžování zápachem v okolní obytné zástavbě nad míru v současné době obvyklou, a to jak při manipulaci s biologicky rozložitelnými surovinami, tak i s konečným produktem –
25. digestátem. Doprava související s provozem biometanové stanice bude vedena, pokud to dopravní obslužnost bude umožňovat mimo zastavěnou část obce.
26. V rámci zkušebního provozu budou ověřeny hodnoty uvedené v rozptylové studii, v případě nesplnění stanovených limitů budou neprodleně navržena a realizována opatření ke zmírnění vlivů na životní prostředí a zdraví lidí, jejich účinnost bude ověřena opakovaným měřením znečišťujících látek.
27. Aplikace digestátu do půdy bude prováděna radličkovými či diskovými aplikátory. Aplikace digestátu do porostů bude prováděna hadicovými aplikátory.
28. Uživatel objektu (ve smyslu § 2 písm. a) a d) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií) před uvedením objektu do zkušebního respektive do trvalého provozu zpracuje v souladu s § 4 zákona o prevenci závažných havárií protokol o nezařazení. V tomto protokolu uživatel objektu zaznamená skutečnost, že množství nebezpečné látky umístěné v objektu je menší než množství uvedené v příloze č. 1, ve sloupci 2 tabulky I. nebo tabulky II. zákona o prevenci závažných havárií, a součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 zákona o prevenci závažných havárií je menší než 1. V případě většího množství nebezpečné látky postupuje podle § 4 a následujících ustanovení zákona o prevenci závažných havárií.
29. Ve vyrovnávacím skladu nebudou skladovány látky s významnější pachovou emisí.

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí:

30. Pravidelné monitorování provozu bude prováděno v souladu s platnou legislativou, nad rámec platné legislativy není stanoveno.
31. Monitoring vstupů a výstupů bude evidován v provozní evidenci. U technologie úpravy bioplynu na biometan budou sledována opatření zabezpečující odsíření bioplynu, monitoring kvality surového bioplynu i vyrobeného biometanu, třístupňové čištění bioplynu s odvodem odpadních plynů s garantovaným velmi nízkým obsahem metanu maximálně do 0,5 %.
32. Zabezpečen bude kontrolní monitorovací systém těsnosti skladů a jímek pro zamezení možného ohrožení kvality podzemních či povrchových vod.
33. V rámci provozu bude prováděno sledování zápachu, v případě zjištění, že dochází k významné produkci pachových látek, bude provedeno nápravné opatření, případně dojde k úpravě technologie.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Mikros-vín, spol. s r.o., Nádražní č.p. 980/29, 692 01 Mikulov na Moravě

Odůvodnění:

Dne 13.02.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru. Žádost byla stavebníka doplněna dne 10.06.2026.

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb je věcně příslušným stavebním úřadem k vydání povolení záměru pro výše uvedenou stavbu, neboť předmětem záměru je stavba uvedená v Příloze č. 3 stavebního zákona pod písm. h) výrobna plynu nad 1 MW připojené k plynárenské soustavě včetně těžebních plynovodů a zásobníky plynu.

Předmětná stavba je stavbou energetické infrastruktury ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení“). Produkce biometanu o kapacitě 330 m^3/hod (2 432 000 m^3/rok) bude vtláčena do veřejné distribuční sítě společnost GasNet, s.r.o.

Dne 10.03.2026 pod č.j.: DESU/211/008090/26 stavební úřad podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vyzval stavebníka k úhradě správního poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona před vydáním povolení záměru ve výši 19 000,- Kč. Správní poplatek byl uhrazen dne 13.03.2026.

Pro záměr vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí podle § 9a odst. 1) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“), závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pod č.j.: JMK/19289/2024 ze dne 09.02.2024 (dále jen „stanovisko EIA“). Předmětné řízení o povolení záměru je tedy navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s § 9b a násl. zákona o EIA.

Stavební úřad vyrozuměl dne 24.06.2026 pod č.j.: DESU/211/019421/26 o zahájení navazujícího řízení podle ustanovení § 188 stavebního zákona a podle § 189 odst. 1 téhož zákona účastníky řízení a dotčené orgány a hlavního projektanta. Určil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění, do které mohou účastníci řízení o povolení záměru uplatnit své námitky a dotčené orgány sdělit svá stanoviska a současně v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o EIA podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), veřejnou vyhláškou umožňující dálkový přístup, která byla na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu zároveň se žádostí vyvěšena dne 01.07.2026 a sejmuta dne 31.07.2026. Veřejná vyhláška s vyrozuměním o zahájení navazujícího řízení o povolení záměru se žádostí o povolení stavby byla rovněž vyvěšena na úřední desce obce Dobré Pole dne 01.07.2026 a sejmuta dne 01.08.2026. Informace se považuje za zveřejněnou dnem vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede.

Dne 08.09.2026 pod č.j.: DESU/211/027965/26 stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že bylo ukončeno dokazování v dané věci a byly shromážděny všechny podklady ro vydání rozhodnutí.

Veřejnost byla podle § 9c odst. 1 zákona o EIA poučena o možnosti uplatňovat v navazujícím řízení připomínky k záměru ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu s tím, že k později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto. V oznámení o zahájení řízení, s odkazem na ustanovení § 9c odst. 3 zákona o EIA, stavební úřad upozornil, za jakých podmínek se může stát účastníkem navazujícího řízení dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA.

Navazující řízení se dle § 9b odst. 3) zákona o EIA vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků řízení podle ustanovení § 144 odst. 6 zákona správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení § 182 písm. a) až c) stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Současně stavební úřad ve vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru uvedl, že účastníci řízení se mohou podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů, která začala běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené k uplatnění námitek.

Dokumentaci pro vydání povolení záměru vypracovala v 05/2022 revize č. 2 09/2025 společnost agriKomp Bohemia s.r.o., IČO 27676030, Ostopovická 756, 664 47 Střelice, kterou z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil hlavní projektant Ing. Marek Kadlec, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1005947; odpovědný projektant technologie Ing. Ivan Kusák, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT 1001178; Ing. Jiří Janeček, autorizovaný

inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 1006222; Ing. Ondřej Faldyna, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 1103874. Tato dokumentace je vypracována v souladu s přílohou č. 3 vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad se zabýval stanovením okruhu účastníků řízení v souladu s § 182 stavebního zákona. Mezi účastníky řízení byli zahrnuti vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude stavba umístěna a prováděna, včetně těch, kteří mají k těmto pozemkům a stavbám jiná věcná práva. Účastníkem řízení podle tohoto ustanovení z hlediska vlastnictví nemovitostí jsou:

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. a) stavebního zákona - stavebník:
Mikros-vín, spol. s r.o., Nádražní 980, 692 01 Mikulov

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn*:*
Obec Dobré Pole, Dobré Pole č.p. 79, 691 81 Březí – vlastník pozemku parc. č. 435, 436, 592, 643 v katastrálním území Dobré Pole

Účastníkem řízení podle ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona je vlastník pozemku nebo stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Jedná se o stavbu na pozemku parc. č. 1216 v katastrálním území Dobré Pole, přičemž účastníky řízení jsou níže uvedené osoby:
Mikros-vín, Mikulov, kom. spol., Nádražní č.p. 980/29, 692 01 Mikulov na Moravě – vlastník pozemku parc. č. 1216 v katastrálním území Dobré Pole
EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 – vlastník distribuční soustavy podle vyjádření ze dne 06.03.2026 zn.: M40715-27180724
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem – vlastník plynárenského zařízení podle stanoviska ze dne 04.03.2026 zn.: 5003515154

Účastníkem řízení podle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:
Jedná se o pozemek parc. č. 1210, 1215, 561, 563, 1212, 1221, 1222/1, 1305, 571, 575, 579, 580 v katastrálním území Dobré Pole

Vlastníci sousedních pozemků a staveb, vč. osob, které mají k těmto pozemkům a stavbám jiná věcná práva a osob, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být povolením přímo dotčeny.

Vlastnictví pozemků parc. č. 1210, 1215, 561, 563, 1212, 1221, 1222/1, 1305, 571, 575, 579, 580, 435, 436, 567, 568, 572, 576, 578, 581, 582, 583, 584, 585, 592, 643, 1214, 1216, 1217, 1218, 1220, 1223/1, 1224/1, 1226, 1227 v katastrálním území Dobré Pole ověřil stavební úřad Dálkovým přístupem do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav dne 24.06.2026.

Dne 14.08.2026 došlo Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Břeclav k revizi katastrálního aparátu a sloučení většiny dotčených pozemků parc. 567, 568, 572, 576, 578, 581, 582, 583, 584, 585, 1214, 1216, 1217, 1218, 1220, 1223/1, 1224/1, 1226, 1227 v katastrálním území Dobré Pole do jediného pozemku parc. č. 1210 v katastrálním území Dobré Pole. Na základě této skutečnosti zástupce stavebníka informoval stavební úřad dne 08.09.2026 o aktualizaci projektové dokumentace, ve které bylo aktualizována aktuální katastrální mapa. Stavební úřad ověřil, že se stavba nezměnila.

Sdělením ze dne 08.09.2026, č.j.: DESU/211/027965/26, umožnil stavební úřad účastníkům řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení sdělení. Účastníci byli upozorněni, že po uplynutí této lhůty stavební úřad ve věci rozhodne. V této lhůtě nebyly podány žádné připomínky.

Vlastnictví pozemku parc. č. 435, 436, 592, 643, 1216 v katastrálním území Dobré Pole ověřil stavební úřad Dálkovým přístupem do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav dne 13.10.2026.

K záměru byla vydána rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření, v nichž byly stanoveny podmínky dotčenými orgány, jinými správními orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a tyto podmínky jsou rovněž zohledněny ve výrokové části tohoto rozhodnutí, pokud se nejedná o samostatné správní rozhodnutí. Stavební záměr je v souladu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů předložená stavebníkem. V těchto stanoviscích, ze kterých vycházel stavební úřad při svém rozhodování, nejsou obsaženy vzájemné rozpory:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko ze dne 09.02.2024 č.j.: JMK 19289/2024
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru ze dne 30.07.2026 č.j.: JMK 110337/2026
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, usnesení o opravě ze dne 31.07.2026 č.j.: JMK 115433/2026
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, jednotné environmentální stanovisko ze dne 27.05.2026 č.j.: JMK 79417/2026
- Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, závazný posudek ze dne 08.12.2025 č.j.: SVS/2025/185090
- Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko ze dne 08.12.2025 č.j. MO 1082629/2025-1322
- Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, vyjádření ze dne 06.01.2026 č.j.: 41644/9.42/25-2
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav, koordinované závazné stanovisko ze dne 22.11.2024 č.j.: HSBM-8007-3/2024
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, vyjádření ze dne 30.09.2024 č.j.: SPU 389833/2024/123/Ra
- Povodí Moravy, s.p., stanovisko ze dne 09.12.2025 č.j.: PM-51172/2025/5203/Ji
- Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, vyjádření ze dne 10.03.2022 č.j.: MUMI 22009434
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, autorizace ze dne 19.11.2024 č.j.: MPO 93744/2024
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 13.03.2026 č.j.: 5003510204
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 04.03.2026 č.j.: 5003515154
- smlouva o připojení výrobny plynu k distribuční soustavě č. 1000035861
- smlouva o připojení k distribuční soustavě z napětí hladiny vysokého napětí č. 9002284847
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 02.12.2025 č.j.: 302780/25
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., vyjádření ze dne 23.02.2026 č.j.: 018259
- posudek podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí z ledna 2024
- rozptylová studie z července 2023
- akustická studie ze dne 09.10.2024 zpráva: 24.369_{V02}
- hydrogeologický průzkum z roku 2024
- odborný posudek zpracovaný v návaznosti na zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší z října 2024
- písemný souhlas na situaci podle § 187 odst. 3 písm. b) stavebního zákona
- EG.D, s.r.o., sdělení ze dne 03.11.2025 zn.: M40715-26412126
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 03.11.2025 zn.: 10759/25/OVP/N

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy. Stavební úřad zabezpečil podmínkami tohoto rozhodnutí ochranu veřejných zájmů.

Požadavky, které se týkaly majetkoprávních záležitostí, případně následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeny, neboť z hlediska provádění projednávané stavby nejsou relevantní a stavebnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat. Tyto požadavky musí být řešeny samostatně uzavřením smluv či dohod mezi stavebníkem a těmito správci či vlastníky dotčených staveb či pozemků. Možné požadavky na řešení náhrad případných škod vzniklých stavbou jsou obecně řešeny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Stavební úřad dále logicky nezohlednil požadavky, odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, odkazy na některé webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou v čase měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků během platnosti vydaného

rozhodnutí. Stavebník je s textem těchto písemností seznámen a tyto odkazy může v průběhu provádění stavby dle potřeby využít a kontakty si aktualizovat.

Podmínka č. 21 byla stanovena za účelem ochrany stávající technické infrastruktury dotčené nebo potenciálně dotčené prováděním stavby. Stavební úřad jí zajistil, aby stavebník před zahájením prací ověřil aktuální průběh inženýrských sítí, respektoval požadavky jejich správců, v potřebném rozsahu zajistil jejich vytyčení a odborný dozor a přizpůsobil provádění stavby skutečnému stavu zjištěnému na místě. Smyslem podmínky je předcházet poškození sítí, ohrožení jejich provozu a vzniku škod při realizaci záměru.

Stavební úřad v provedeném řízení posoudil, zhodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech, zda je záměr dle ustanovení § 193 stavebního zákona v souladu s:

a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území

b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,

Podkladem pro posouzení záměru jsou:

- Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3a, 3b a 4 s nabytím účinnosti 18.04.2025 (dále jen „ZÚR“) v elektronické podobě přístupný: jmk.cz – Krajský úřad – odbor územního plánování – Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3a, 3b a 4 (úplné znění)
- Územní plán Dobré Pole ve znění Změny č. 1 s nabytím účinnosti dne 12.06.2021 (dále jen „územní plán“) v elektronické podobě přístupný: mikulov.cz –Městský úřad – Územní plány ORP – Dobré Pole – Platná ÚPD – Úplné znění po změně č. 1 územního plánu Dobré Pole

Záměr byl posouzen v rámci souladu se **ZÚR Jihomoravského kraje**, podle kterého se záměr nachází v krajinném celku 19 – Dunajovický. Z těchto vymezených území nevyplývají pro tento typ záměru žádné specifické požadavky pro rozhodování o změnách v území.

Záměr byl přezkoumán v souladu s **ÚP Dobré Pole,** podle platného územního plánu se posuzované pozemky v katastrálním území Dobré Pole nachází podle Hlavního výkresu v ploše výroby a skladování (VS), v ploše veřejných prostranství – místní komunikace a veřejná prostranství (UP) a v ploše zemědělské – orná půda (ZO).

VS PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

Hlavní využití: rušící výroba.

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura, vinařské provozovny, parkoviště a garáže pro automobily všeho druhu a stroje. Přípustné jsou rovněž nerušící výroba, malé stavby odpadového hospodářství a centra dopravních služeb.

Nepřípustné využití: veškeré stavby obytné a rekreační, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sportovní zařízení, ubytovací zařízení, sociální služby, stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely.

Podmíněně přípustné využití: fotovoltaické systémy – pouze na střechách objektů a nad parkovišti. Velkoobchodní a maloobchodní zařízení - za podmínky, že prodejní sortiment budou tvořit převážně produkty vytvořené v dané ploše. Pozemky staveb pro zpracování odpadů (kompostárny, recyklační linky) - za podmínky, že jejich provoz nevyvolá nadměrný nárůst dopravy na místních komunikacích s funkcí obslužnou a komunikací se smíšeným provozem (D1) a že bude v navazujícím řízení prokázáno, že hluková zátěž vzniklá provozem zařízení a jeho dopravní obsluhou nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb v okolí.

Podmínky prostorového uspořádání: v plochách VS, které mohou ovlivnit krajinný ráz území, se připouští objekty o výšce do 13 m (od upraveného terénu po hřeben střechy). Objemově rozsáhlé stavby nutno vhodným architektonickým způsobem rozčlenit na menší hmoty.

UP PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Hlavní využití: veřejná prostranství, místní a účelové komunikace

Přípustné využití: plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, stání pro osobní automobily podél místních komunikací (podélná i kolmá stání),

Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství, čerpací stanice pohonných hmot.

Podmíněně přípustné využití: pozemky parkovišť pro osobní automobily a v zastavěném území a zastavitelných plochách i pozemky pro garáže – obojí za podmínky, že jejich umístění nezhorší dopravní podmínky v území, bezpečnost provozu a že umístění garáží či parkovišť nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, například že svou kapacitou nezvýší významně dopravní zátěž v území.

Venkovní kulturní zařízení (kupř. plochy a otevřená zařízení pro konání kulturních akcí), související a doprovodná vybavenost (prodejní stánky, přístřešky předzahrádek restauračních zařízení, pódií kulturních zařízení apod.), které mohou být zdrojem hluku, jsou přípustná za podmínky prokázání, že celková hluková zátěž vzniklá provozem zařízení a jeho dopravní obsluhou nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.

Přístřešky pro cyklisty a turisty, dobíjecí stanice pro elektrokola apod., za podmínky, že jejich umístění nezhorší dopravní podmínky v území, bezpečnost provozu a nebude kolidovat s ochrannými pásmy veřejné technické infrastruktury.

ZO PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA

Hlavní využití: pozemky zemědělského půdního fondu.

Přípustné využití: stavby pro chov včel a ryb, objekty pro uložení zemědělského nářadí, stavby, zařízení, a jiná opatření pro vodní hospodářství (například rybníky, tůňky), pro ochranu přírody a krajiny, pro dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, cyklotrasy a in-line trasy, hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rozhledny do výšky 10 m.

Podmíněně přípustné využití: za podmínky, že umístění konkrétních staveb nebude mít negativní dopady na krajinný ráz (tzn. například že stavba nebude umístěna na vrcholu nebo hřebenu kopce, v pohledové ose příjezdních silničních komunikací ani v dalších pohledově exponovaných polohách), lze v plochách zemědělských umístit:

• stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy, pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky, stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv, stavby pro skladování produktů rostlinné výroby, za podmínky, že budou umístěny mimo záplavová území a že jejich zastavěná plocha nepřesáhne 200 m2 a výška 6 m.

• Stavby pro ustájení hospodářských zvířat, za podmínky, že budou umístěny mimo záplavová území a že jejich zastavěná plocha nepřesáhne 100 m^2 a výška 6 m.

• ve vzdálenosti nejméně 200 m od hranice zastavěného území a od zastavitelných ploch průzkumná a těžební zařízení, tzn. zejména pracovní plochy, vrty/sondy, technologie. Současně lze umístit i přístupy a přípojky inženýrských sítí k těmto plochám.

• plochy pro ukládání inertních odpadů, za podmínky že se bude jednat o půdu V. nebo IV. třídy ochrany a že bude v navazujícím řízení posouzen vliv záměru na krajinný ráz a na jednotlivé složky životního prostředí (zejména ochranu vod). Bude se jednat o dočasný zábor ZPF – po ukončení skládkování bude provedena zemědělská rekultivace.

Podmíněně přípustné je i oplocení pozemků zahrad, sadů, vinic a výběhů pro zvířata v nezastavěném území, za podmínky, že oplocení nebude v kolizi s funkcí územního systému ekologické stability, že nepřeruší účelové komunikace obsluhující navazující pozemky a nezhorší vodohospodářské poměry v území (zejména že nezvýší riziko záplav).

V drobných plochách zahrnutých do zastavěného území, které jsou umístěny v zemědělských plochách (zpravidla se jedná o bývalé vojenské objekty - bunkry apod.) jsou podmíněně přípustné sklady, občanské

vybavení, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně a související dopravní a technická infrastruktura, za podmínky odpovídající dopravní dostupnosti.

Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, dále stavby pro výrobu, skladování (vyjma některých druhů zemědělských staveb uvedených výše), občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství (vyjma inertních odpadů uvedených v podmíněně přípustném využití). Nepřípustné jsou rovněž některé zemědělské stavby, a to: stavby pro hospodářská zvířata neuvedené v podmíněně přípustném využití, stavby pro posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, stavby pro skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Stavební úřad posoudil záměr stavebníka a došel k závěru, že bioplynová stanice svým charakterem představuje výrobní provoz, jehož podstatou je technologické zpracování vstupních surovin za účelem výroby biometanu a jeho následné vtláčení do veřejné distribuční sítě. Vzhledem k tomu, že hlavním využitím plochy VS je rušící výroba, lze předmětný záměr z hlediska funkčního využití této plochy považovat za přípustný. Jednotlivé technologické a provozní objekty biometanové stanice, zejména fermentační a skladovací jímky, plynojemy, technologické objekty, kogenerační jednotky, zařízení pro úpravu bioplynu, trafostanice, vnitroareálové komunikace a související technická infrastruktura, tvoří funkční a provozní celek odpovídající hlavnímu využití plochy.

Podzemní přípojka VN a podzemní těžební plynovod jsou umístěny v ploše veřejných prostranství – místní komunikace a veřejná prostranství (UP) a v ploše zemědělské – orná půda (ZO). V obou těchto plochách jsou stavby technické infrastruktury uvedeny jako přípustné využití.

Stavební úřad proto konstatuje, že záměr je z hlediska funkčního využití ploch s regulativy územního plánu v souladu. Stavební úřad neposuzoval záměr ve vztahu k cílům a úkolům územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, jelikož obec Dobré Pole má vydaný územní plán.
Z výše uvedeného vyplývá, že posuzovaný záměr je v souladu s § 193 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.
Stavební úřad neposuzoval soulad s § 193 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, neboť obec Dobré Pole má vydaný územní plán.

c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
Navržená stavba splňuje požadavky stavebního zákona zejména ustanovení § 145 - § 149 a § 153 stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména požadavky na využívání území, a je v souladu s požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Naplnění požadavků výše zmíněné vyhlášky a nařízení (v rozsahu, v jakém jsou tyto požadavky pro předmětný záměr s ohledem na jeho povahu a parametry relevantní) stavební úřad ověřil zejména na základě stavebníkem předložené dokumentace pro povolení záměru. Stavební úřad vycházel zejména z příslušných kapitol části B. Souhrnná technická zpráva, která je součástí dokumentace pro povolení stavby zpracované dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Naplnění požadavků výše zmíněných vyhlášek a nařízení stavební úřad ověřil také na základě vydaných závazných stanovisek dotčených orgánů chránících jednotlivé uvedené zájmy.
Veškeré požadavky na stavbu byly předmětem posuzování nejen stavebním úřadem v řízení o povolení záměru, ale i dotčených orgánů na úsecích jejich působnosti. Při navrhování staveb je naplnění těchto popisovaných obecných požadavků na výstavbu (vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, nařízení) zákonnou povinností projektanta podle ustanovení § 162 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Projektant tedy mimo jiné odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je tak povinen dbát právních předpisů. Z výše uvedeného je tudíž zřejmé, že účelu sledovanému obecnými požadavky na stavby dle stavebního zákona a požadavky na výstavbu obsaženými ve shora zmíněné prováděcí vyhlášce ke stavebnímu zákonu, které s povolením staveb souvisí, bude v daném případě dosaženo.

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle ustanovení § 149 písm. b) stavebního zákona.

d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
Stavební úřad dále vyhodnotil záměr i s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a konstatuje, že ze všech doložených platných závazných stanovisek a posouzení vyplývá, že dopady povolované stavby v území při hodnocení a poměření ve vzájemných souvislostech vyhovují zákonným požadavkům, které jsou dotčenými orgány chráněny podle zvláštních právních předpisů. Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů uplatněná v řízení byla souhlasná a vzájemně si neodporovala. Uskutečněním stavby nebo jejím užíváním tak nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o drahách, prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provádění a dalšími zvláštními předpisy zejména na úseku ochrany životního prostředí. Požadavky dotčených orgánů, které nebyly zapracovány do předložené projektové dokumentace, a které se vztahovaly na povolovanou stavbu předmětným povolením, stanovil stavební úřad v podmínkách pro provedení stavby. K žádosti byla doložená výše uvedená závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Výrok č. II. tohoto rozhodnutí byl vydán na základě jednotného environmentálního stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 27.05.2026 pod č.j.: JMK 79417/2026 vydaného podle § 6 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, jehož součástí je souhlas s kácením 8 kusů dřevin a 134 m² zapojeného porostu dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu jejich přímé kolize s povolovaným záměrem. Současně byly stanoveny podmínky pro provedení kácení v období vegetačního klidu, zajištění biologického dohledu se zaměřením na možný výskyt netopýrů a ochranu ostatních dřevin v sousedství stavby. Krajský úřad samostatnou náhradní výsadbu podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny neuložil, neboť projektová dokumentace již obsahuje výsadbu celkem 100 ks dřevin, včetně stanovení jejich druhové skladby, přičemž podrobný výsadbový plán a způsob následné péče budou součástí prováděcí dokumentace.

Stavební úřad se při posouzení záměru vycházel rovněž ze závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Biometanová stanice Dobré Pole“ na životní prostředí, vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, pod č. j. JMK 19289/2024 ze dne 09.02.2024 podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Závazné stanovisko obsahuje celkem 40 podmínek, které jsou podle jednotlivých fází záměru rozděleny na podmínky pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.

Podmínky výroku č. III. bod č. 1 až 13 závazného stanoviska EIA se vztahují k fázi přípravy záměru. Stavební úřad ověřil, že požadavky obsažené v těchto podmínkách byly v průběhu projektové přípravy zohledněny a jsou zapracovány v projektové dokumentaci nebo doloženy v její dokladové části. Jedná se zejména o podrobné hydrogeologické posouzení území a na něj navazující technické řešení zabezpečení nádrží, skladových a manipulačních ploch proti úniku závadných látek, zastřešení nádrží určených ke skladování digestátu, řešení požární vody, opatření vyrovnávacího skladu a meziskladu pevných produktů k omezení pachových emisí a prašnosti, umístění havarijního spalování bioplynu, zpracování příslušných provozních, havarijních a protipožárních podkladů, aktualizaci akustického posouzení, návrh vegetačních úprav, barevné řešení stavebních objektů a umístění či zakrytování technologických zařízení s vyšší hlukovou emisí.

Stavební úřad proto tyto podmínky do výroku rozhodnutí znovu nepřevzal, neboť jejich účelem bylo stanovit požadavky pro projektovou přípravu záměru a tyto požadavky byly při zpracování dokumentace pro povolení záměru již splněny. Stavební úřad ověřil, že povolované řešení je s uvedenými podmínkami závazného stanoviska EIA v souladu.

Podmínky výroku č. III. bod č. 14 až 18 závazného stanoviska EIA byly jejich relevantní části převzaty do podmínek výroku tohoto rozhodnutí. Jedná se zejména o opatření ke snížení prašnosti v průběhu výstavby, ochranu volně žijících živočichů a provádění případného kácení a demolic mimo hnízdní období, provedení výsadby izolační zeleně, omezení negativních vlivů stavebních prací na okolí, dodržování opatření na ochranu vod, kontrolu technického stavu stavebních mechanismů, čištění komunikací v případě jejich znečištění a organizační opatření k omezení obtěžování okolí v průběhu výstavby.

Podmínky výroku č. III. bod č. 19 až 40 závazného stanoviska EIA se vztahují převážně k fázi provozu záměru. Jedná se zejména o požadavky na ověření hlukové zátěže v rámci zkušebního provozu,

případnou realizaci dodatečných protihlukových opatření, omezení doby návozu surovin a odvozu konečných produktů, minimalizaci pachových emisí, provozní režim technologického zařízení, kontrolu těsnosti nádrží, nakládání s digestátem, způsob dopravy vstupních a výstupních materiálů, péči o vegetační úpravy, omezení druhu přijímaných materiálů, zákaz silážování v areálu, rovnoměrné rozložení dopravy, ověření výsledků rozptylové studie v rámci zkušebního provozu.

Stavební úřad současně zohlednil, že některé z požadavků zařazených závazným stanoviskem EIA do fáze provozu jsou již přímo promítnuty do technického řešení povolované stavby. Podmínky výroku č. III. bod č. 23 závazného stanoviska EIA požaduje pro případ výpadku elektrické energie zajistit dodávku elektrické energie z trvale instalovaného náhradního zdroje. Tento požadavek je již součástí projektové dokumentace. Součástí stavby bude osazení trvalého náhradního zdroje elektrické energie – dieselagregátu FOGO FD 125 I-C o rozměrech 2 320 × 1 150 × 1 770 mm, jmenovitém výkonu 124 kVA / 99 kW a celkovém příkonu cca 276 kW. Podrobné technické řešení je uvedeno v části PS 04 Elektroinstalace a LPS.

Při formulaci podmínek výroku stavební úřad přeznačil číselné označení jednotlivých podmínek závazného stanoviska EIA. Tím nebyl změněn věcný obsah požadavků závazného stanoviska.

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
Zařízení na výrobu biometanu bude připojeno k distribuční síti GasNet těžebním plynovodem. Přípojný bod se bude nacházet na pozemku 600/1 k.ú. Dobré Pole. Stavba bude propojena novou VN přípojkou s trafostanicí se stávající elektrickou sítí společnosti EG.D. Pro zázemí obsluhy SO 12 bude provedena nová areálová přípojka vody.

Dopravní obslužnost stavby bude probíhat po stávajících areálových komunikacích. Areál je napojen na státní silnici II/414 spojující Lechovice s Mikulovem. Biometanová stanice bude napojena na stávající areálové komunikace. Doprava v areálu bude zahrnovat naskladňování biomasy do dávkovačů biomasy, naskladňování siláže do vyrovnávacích skladů, pojezd cisteren a kampaňovité vyvážení digestátu na pole (2x ročně). Celkově je uvažováno s příjezdem 14 nákladních vozidel denně (tedy 28 pohybů = příjezdů+odjezdů).

f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,
Stavební úřad řádně stanovil okruh účastníků řízení o povolení záměru podle § 182 stavebního zákona tak, aby zahrnoval nejen přímé dotčené vlastníky, ale i osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům mohou být povolením záměru přímo dotčena.

K záměru byla vydána závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření, v nichž byly stanoveny podmínky dotčenými orgány, jinými správními orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a tyto podmínky jsou rovněž zohledněny ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dopravní a energetický stavební úřad, oddělení ochrany veřejného zdraví posoudilo stavbu. Stavební úřad na ochranu veřejného zdraví stanovil podmínky ve výroku pro provedení stavby pod bodem 20, který se týká pracovní činnosti mimo interval 7/21 hod a pod bodem 2 podmínek pro užívání stavby, které se týká měření hladiny hluku. Tyto podmínky se stanovují za účelem ověření splnění požadavků § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Protokol musí být vypracovaný v souladu s § 32a zákona 258/2000 Sb., místa měření je možné konzultovat s pracovníky ochrany veřejného zdraví Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Stavební záměr je v souladu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů předložená stavebníkem. V těchto stanoviscích, ze kterých vycházel stavební úřad při svém rozhodování, nejsou obsaženy vzájemné rozpory.

Stavební úřad v průběhu řízení podanou žádost v tomto směru řádně posoudil a zjistil, že vydáním tohoto rozhodnutí nebude bráněno vlastníkům či uživatelům okolních pozemků a staveb na nich ve výkonu jejich práv.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Závěr:

Stavební úřad posoudil předloženou žádost o povolení záměru a zjistil, že povolením stavebního záměru nebo jeho užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, a požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy.

V průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavebního záměru. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Dopravního a energetického stavebního úřadu, nábř. Ludvíka Svobody 1222,110 00 Praha 1. O odvolání rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, (tj. právnická osoba soukromého práva, jejíž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejímž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA, případně před dnem vydání rozhodnutí podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona o EIA, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob) může podat odvolání i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Podle ustanovení § 9c odst. 5 zákona o EIA je třeba splnění podmínek podle ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA doložit v odvolání (prokázat tento tvrzený status ve smyslu ustanovení § 52 správního řádu).

V případě doložení podporující podpisové listiny se podle ustanovení § 9e zákona EIA v jejím záhlaví a na každém očíslovaném podpisovém archu uvede alespoň název záměru a skutečnost, že listina je určena na podporu a) podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v řízení, nebo b) odvolání proti tomuto rozhodnutí; každá osoba podporující podání písemného oznámení nebo odvolání uvede na podpisový arch své jméno, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis.

Podle § 2 odst. 8 zákona o urychlení, k odstranění vad námitek, odvolání podaných po lhůtě stanovené pro jejich podání právním předpisem, podle kterého se podávají, se nepřihlíží. To platí i pro žaloby proti rozhodnutím vydaným v řízeních podle věty první i pro opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto žalobách. Správní orgán a soud k odstranění nedostatků podání nevyzývá.

Podle § 2 odst. 9 zákona o urychlení neobsahuje-li odvolání proti rozhodnutí vydanému v řízení podle § 1 liniového zákona údaj o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, k odstranění tohoto nedostatku správní orgán odvolatele nevyzývá. Neodstranil-li odvolatel tento nedostatek před uplynutím lhůty pro podání odvolání, přezkoumává odvolací správní orgán pouze soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy.

Podle § 226 odst. 1 a 2 stavebního zákona:

> Je-li odvolání podáno účastníkem řízení, který udělil souhlas s povolením záměru, odvolací správní orgán nepřihlíží k části obsahu odvolání, která směřuje proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil.
>
> Odvolací správní orgán nepřihlíží k odvolacím námitkám, které mohl odvolatel uplatnit dříve. Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je stranou plánovací smlouvy, pokud je obsah odvolání v rozporu s tím, k čemu se odvolatel v plánovací smlouvě zavázal. Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je účastníkem řízení podle § 182 písm. e), v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr nedotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. V případě vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Upozornění pro stavebníka:

Při provádění stavby je stavebník povinen

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
- s odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím oprávněné osoby,
- při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, upravující technické požadavky na stavby,
- v souladu s ustanovením § 153 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.

Obdrží:

Stavebník (účastník řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona) – jednotlivě:

1. agriKomp Bohemia s.r.o., **IDDS: esijs9u**
   sídlo: Ostopovická č.p. 756/10, 664 47 Střelice u Brna
   zastoupení pro: Mikros-vín, spol. s r.o., Nádražní 980, 692 01 Mikulov

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (účastník řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona) – jednotlivě:

2. Obec Dobré Pole, **IDDS: iteb2cv**
   sídlo: Dobré Pole č.p. 79, 691 81 Březí

dotčené správní úřady – jednotlivě:

3. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, **IDDS: ybiaiuv**
   sídlo: Smetanovo nábřeží č.p. 1040/13, 690 02 Břeclav 2
4. Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, **IDDS: d2vairv**
   sídlo: Slezská č.p. 100/7, 120 00 Praha 2-Vinohrady
5. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, **IDDS: x2pbqzq**
   sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
6. Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, **IDDS: hjyaavk**
   sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

7. Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, **IDDS: a9heffd**
sídlo: Milady Horákové č.p. 1970/3, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2

doručení veřejnou vyhláškou (účastníkům řízení a dalším adresátům na vědomí):

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (účastník řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona):
8. EG.D Holding, a.s., **IDDS: nf5dxbu**
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
9. Mikros-vín, Mikulov, kom. spol., **IDDS: 3fnhk3g**
sídlo: Nádražní č.p. 980/29, 692 01 Mikulov na Moravě
10. GasNet Služby, s.r.o., **IDDS: jnnyjs6**
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem
11. CETIN a.s., **IDDS: qa7425t**
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
12. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., **IDDS: gnugxza**
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (účastník řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona):
parc. č. 1210, 1215, 561, 563, 1212, 1221, 1222/1, 1305, 571, 575, 579, 580 v katastrálním území Dobré Pole

hlavní projektant (na vědomí):
13. Kadlec Marek, **IDDS: j5wr5uq**
trvalý pobyt: K Myslivně č.p. 822/6, 664 47 Střelice u Brna

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce. Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce stavebního úřadu se písemnost považuje za doručenou.

Dopravní a energetický stavební úřad, úřední deska, zde
Obec Dobré Pole, Dobré Pole č.p. 79, 691 81 Březí

Vyvěšeno dne .....…. Sejmuto dne ..…….....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky.